



PUTUSAN
Nomor 5663 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TIOGUR PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M. & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Sakura Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A Nomor 28, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **JULY ARTHA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JAINAR SIANIPAR**, bertempat tinggal di Desa Situa-Tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Liwan Sihite, S.H., Advokat pada Kantor Hukum KSL, beralamat di Gg. Dosroha Nomor 4, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat selama ini berhak menempati rumah yang dirusak dan dihancurkan Para Tergugat selama belum dilakukan pembagian warisan oleh para ahli waris;
3. Menyatakan sah demi hukum atas seluruh barang-barang (harta benda) yang dirusak Para Tergugat di Desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut:
 - 1). 1 unit bangunan dapur yang dibangun Penggugat dan suaminya berlantai semen, dinding papan dan atap seng;
 - 2). 3 pcs parang 2 pcs kampak;
 - 3). 2 pcs cangkul;
 - 4). 2 pcs garpu;
 - 5). 2 pcs sepeda goes jaman dahulu;
 - 6). 2 unit lemari;
 - 7). 2 lemari pakaian;
 - 8). 1 pcs ulos hela (ulos yang diserahkan mertua pada saat acara adat pernikahan);
 - 9). 1 pcs mandar hela (sarung pemberian mertua pada saat acara adat pernikahan);
 - 10). 20 lbr ulos Batak jaman dahulu;
 - 11). 3 pcs selimut;
 - 12). 5 pcs pakaian kebaya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 4 lbr Surat Baptis (surat tardidi);
- 14). 4 lbr Surat Naik Sidi (surat malua);
- 15). Surat-surat tanah dan sawah;
- 16). 3 lbr Izasah SD atas nama Monang Andi Sianipar, Rumriko dan Rinto Sianipar;
- 17). 2 lbr Izasah SMP atas nama Monang Andi Sianipar dan Rumriko;
- 18). 6 Album foto keluarga dan foto-foto yang tergantung di dinding rumah;
- 19). 1 unit tempat tidur terbuat dari besi beserta tilam dan bantalnya;
- 20). 1 unit tempat tidur dari kayu beserta tilamnya dan bantalnya;
- 21). 2 pcs tikar plastic berukuran besar;
- 22). 3 pcs tikar jemuran padi;
- 23). 1 unit TV berwarna ukuran 32 inc;
- 24). 1 unit TV hitam putih ukuran 21 inc;
- 25). 2 pcs Radio merk Polytron;
- 26). 2 pcs digital box TV;
- 27). 1 unit antenna parabola;
- 28). 1 pcs Megicom;
- 29). 1 unit rak piring dari Alumunium;
- 30). 1 unit rak piring dari besi;
- 31). 2 unit meja;
- 32). 3 lusin piring kaca;
- 33). 2 lusi piring kaleng;
- 34). 3 lusin gelas kaca royalex;
- 35). 4 lusin gelas plastic;
- 36). 2 pcs teko besar;
- 37). 3 pcs termos;
- 38). 3 pcs priuk tempat masak nasi;
- 39). 2 pcs belanga (wajan);
- 40). 1 pcs ulekan cabe;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41). 4 pcs ember plastic ukuran besar;
- 42). 2 lusin sendok makan;
- 43). 2 pcs sendok goring;
- 44). 2 pcs centongan;
- 45). 1 pcs setrika listrik;
- 46). 1 pcs setrika arang;
- 47). 1 pcs jam dinding ukuran besar;
- 48). 1 pcs senapan angin (bodil angin);
- 49). 4 pcs tas;
- 50). 2 pcs koper;
- 51). 1 pcs meteran listrik token 900 watt;
- 52). 3 pcs bola lampu;
- 53). 2 pasang sepatu pancus;
- 54). 2 pasang sepatu ke gereja;
- 55). 13 lbr seng atap rumah yang baru diganti;
- 56). 1 batang pohon durian besar;
- 57). 1 batang pohon langsung besar;
- 58). 4 batang pohon coklat;
- 59). 2 pcs kampak;

adalah milik Penggugat yang harus diganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang merusak dan menghancurkan barang-barang (harta benda) milik Penggugat adalah tindakan main hakim sendiri dan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk mengganti semua kerugian yang timbul akibat kerusakan dan kehancuran harta benda milik Penggugat tanpa beban apapun baik oleh tangannya ataupun tangan orang lain yang disuruh karena ijinnya;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), dengan perinciannya sebagai berikut:
 - a. Tergugat I July Artha Sianipar membayar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - b. Tergugat II Jainar Sianipar membayar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing Tergugat sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 027 sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Lumban Hemper Sigumpar sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 1998 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 027 dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jl. Raya Balige - Porsea;
 - Sebelah Barat : Tanah Keluarga Mendiang Op. Pottas Sianipar;
 - Sebelah Utara : Tanah Keluarga Mendiang Let. Kol. Pol. D. Simanjuntak
 - Sebelah Selatan : Tanah keluarga mendiang Pdt. Boni Sianipar;
- adalah milik Almarhum Kabar Hasiholan Sianipar dan keturunannya;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya kerugian baik kerugian materiil dan immateril sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 5 Maret 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini (sebelum suami Penggugat meninggal tahun 2021) berhak menempati rumah yang dirubuhkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah demi hukum atas seluruh barang-barang (harta benda) yang diangkat dan dipindahkan dan atau ditumbangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di Lumban Hemper Desa Dolok

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Jior, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan perincian:

- 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah kampak, 2 (dua) buah cangkul, 3 (tiga) buah selimut, 5 (lima) buah pakaian kebaya, 2 (dua) buah tikar plastik berukuran besar, 1 (satu) buah tikar jemuran padi, 1 (satu) unit TV hitam putih ukuran 17 inchi, 1 (satu) unit TV yang sudah rusak, 1 (satu) unit antena parabola, 1 (satu) buah rak piring, beberapa buah gelas plastik (kurang dari 4 lusin), 1 (satu) buah ulekan cabe, 1 (satu) buah ember plastik ukuran besar, beberapa buah sendok makan (kurang dari 2 lusin), 1 (satu) buah meteran listrik token 900 watt, 3 (tiga) buah bola lampu, 4 (empat) lembar seng yang baru, dan 1 (satu) buah radio, yang diangkat dan dipindahkan; serta
- 1 (satu) batang pohon durian besar, 1 (satu) batang pohon langsung besar dan 4 (empat) batang pohon coklat, yang ditumbangkan;

adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus diganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengangkat/memindahkan/menumbangkan barang-barang (harta benda) milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai tindakan main hakim sendiri dan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengganti semua kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun baik oleh tangannya ataupun tangan orang lain yang disuruh karena izinnya;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Tergugat II Konvensi/Penggugat II rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai putusan diucapkan sejumlah Rp1.018.000,00 (satu juta delapan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 238/PDT/2024/PT MDN., tanggal 27 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 5 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding semula Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



C. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2024/PT MDN., tertanggal 27 Mei 2024 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Blg., tanggal 5 Maret 2024;

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 5 Maret 2024 Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Blg;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 10 Juni 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dalam amar konvensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dalam amar rekonvensi menyatakan gugatan Para Tergugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima adalah tidak beralasan karena yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perbuatan Para Tergugat yang menggunakan alat berat menghancurkan objek perkara berupa rumah yang di dalamnya terdapat barang-barang milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena perusakan yang dilakukan Para Tergugat masuk dalam ranah hukum pidana adalah tidak tepat, karena terbukti perbuatan Para Tergugat yang menghancurkan objek perkara tanpa izin dari Penggugat yang mengakibatkan kerusakan pada barang-barang Penggugat yang berada

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di objek sengketa membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TIOGUR PANGARIBUAN, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2024/PT MDN., tanggal 27 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Blg., tanggal 5 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TIOGUR PANGARIBUAN**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2024/PT MDN., tanggal 27 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Blg., tanggal 5 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2). Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini (sebelum suami Penggugat meninggal tahun 2021) berhak menempati rumah yang dirubuhkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- 3). Menyatakan sah demi hukum atas seluruh barang-barang (harta benda) yang diangkat dan dipindahkan dan atau ditumbangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di Lumban Hemper Desa Dolok Jior, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan perincian:
 - a. 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah kampak, 2 (dua) buah cangkul, 3 (tiga) buah selimut, 5 (lima) buah pakaian kebaya, 2 (dua) buah tikar plastik berukuran besar, 1 (satu) buah tikar jemuran padi, 1 (satu) unit TV hitam putih ukuran 17 inchi, 1 (satu) unit TV yang sudah rusak, 1 (satu) unit antena parabola, 1 (satu) buah rak piring, beberapa buah gelas plastik (kurang dari 4 lusin), 1 (satu) buah ulekan cabe, 1 (satu) buah ember plastik ukuran besar, beberapa buah sendok makan (kurang dari 2 lusin), 1 (satu) buah meteran listrik token 900 watt, 3 (tiga) buah bola lampu, 4 (empat) lembar seng yang baru, dan 1 (satu) buah radio, yang diangkat dan dipindahkan; serta
 - b. 1 (satu) batang pohon durian besar, 1 (satu) batang pohon langsung besar dan 4 (empat) batang pohon coklat, yang ditumbangkan;adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus diganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- 4). Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengangkat/memindahkan/menumbangkan barang-barang (harta benda) milik Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Rekonvensi sebagai tindakan main hakim sendiri dan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

- 5). Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengganti semua kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun baik oleh tangannya ataupun tangan orang lain yang disuruh karena izinnnya;
- 6). Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tergugat II Konvensi/Penggugat II rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7). Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 5663 K/Pdt/2024